

自動販売機設置協定書

古賀オール株式会社（以下、甲という）と、コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社（以下、乙という）は、乙の商品の販売のための自動販売機の設置に関して、下記のとおり自動販売機設置協定を締結する。

記

第1条（自動販売機の設置等）

- 甲は、別表1の場所への自動販売機設置に関して契約締結をする権利を正当に有することを保証する。
- 乙は別表1の場所に乙が所有または管理する自動販売機を設置することができるものとし、甲へ事前に通知のうえで自動販売機を交換することができるものとする。
- 前項による設置は、甲に対して自動販売機を自己の所有物として使用させるものではなく、甲は自動販売機の賃借権、使用貸借権等を主張することができないことを確認する。
- 自動販売機の設置場所を変更するときは、甲乙が事前に協議をしたうえで行う。

第2条（設置場所への立入）

甲は乙の従業員および乙が指定する業者等が自動販売機への商品もしくは原材料の補充、売上金の回収、機械の保全、修理、撤去等のために設置場所へ立ち入ることを認める。

第3条（品質維持・自動販売機の保全等）

- 乙は商品の品質維持、商品・原材料の補充、売上金の回収、自動販売機の保全・改善、修理、空容器の回収等を行う。なお、具体的な訪問頻度、訪問時期は、別紙に定めるとおりとする。
- 甲は前項の保全に協力し、故障等が生じた場合は直ちに乙に連絡する。
- 商品の品揃え、販促については、別紙に定めるとおりとする。

第4条（諸費用の負担）

自動販売機の設置、交換、移動、撤去は乙の費用と責任にて行うものとする。なお、自動販売機の修理に要した費用は、甲の責に帰すべきものを除きすべて乙が負担する。

第5条（販売価格・販売手数料）

乙が自動販売機により販売する商品の販売価格および甲に支払う販売手数料は、別表2および別紙のとおりとする。

第6条（譲渡の禁止）

甲および乙は、相手方の書面による事前の承諾なくして、本協定上の地位を第三者に承継させ、または本協定に基づいて生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、または担保の目的に供してはならない。ただし、乙がその関係会社に対して譲渡し、もしくは引き受けさせる場合はこの限りではない。

第7条（相殺の予約）

- 乙が甲に債権を有する場合、乙は当該債権と、乙が甲に対して支払うべき債務とを、弁済期の如何にかかわらず、何時にても対当額で相殺することができる。
- 本協定の効力が失われた後に発生する当該債権についても、前項と同様とする。

第8条（協定の解除）

- 自動販売機における年間販売数量が、別表3の最低販売数量を維持できない場合は、甲乙協議のうえ、数量向上のための施策を講ずるものとする。ただし、その結果、数量の増加が見込めないと判断される場合は、乙は本協定を解除することができる。
- 甲または乙は、相手方に次の事由が一つでも発生した場合、何らの通知・催告の手続をせず、直ちに本協定を解除することができる。その場合、乙は、甲の承諾なく自動販売機を撤去することができる。
 - 自己に対する売買代金その他の債務につき支払い義務を怠ったとき。
 - 他から破産・民事再生・会社更生の申立てを受け、または自ら申し立てたとき。
 - 差押え・仮差押えの処分を受けたとき。
 - 電子交換所より不渡処分を受けたとき。
 - 事業を廃止し、または何ら理由を示すことなく休業または所在不明により、2週間以上連絡が取れないとき。
 - 本協定または甲乙協議により定めた事項に違反したとき。
 - 前各号のほか、本協定の継続が著しく困難であると合理的に認められる事態が生じたとき。

第9条（反社会的勢力との関係遮断）

- 甲および乙は、相手方に対し、本協定締結時および締結後において、次の条件を全て満たすことを表明

し、保証する。

- 自らが暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋またはこれらに準ずる反社会的勢力（以下、総称して反社会的勢力という。）ではないこと、および反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと。
 - 自らまたは自らの役員（取締役、執行役、業務を執行する社員またはこれらに準ずる者をいう。）、従業員、関係者等が反社会的勢力の構成員、関係者等ではないこと。
 - 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本協定を締結するものではないもの。
 - 本協定の期間内に自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為をしないこと、または偽計もしくは威力を用いて業務を妨害し、もしくは信用を毀損する行為をしないこと。
- 甲または乙は、相手方が前項の表明および保証に違反した場合、何らの通知、催告その他の手続きを要せずに、直ちに本協定を解除することができる。その場合、乙は、甲の承諾なく自動販売機を撤去することができる。なお、当該違反をした当事者は、その相手方に対し、本項に基づく解除に起因する損害の賠償を求めることはできない。

第10条（機密情報の取扱い）

甲および乙は、本協定書および本協定の履行を通じて知り得た相手方に関する情報（以下、機密情報という）を、機密として保持し、相手方の事前の書面による承諾なく第三者へ開示または漏えいしてはならず、また、本協定の目的以外で使用してはならないものとする。なお、本条の規定は、個人情報に関しては、本協定終了後も期限の定めなく存続し、その他の機密情報に関しては、本協定終了後3年間は存続する。

第11条（協定の有効期間）

本協定の有効期間は、2024年7月31日より2025年7月30日までの1ヵ年間（初期期間）とする。なお、この期間満了の1ヵ月前までに、甲乙いずれからも、何らの申出のない場合は、本協定はさらに1ヵ年間自動的に延長（更新期間）されるものとし、以後も同様とする。

第12条（連絡先）

- 甲は、乙に届け出た連絡先を変更した場合、または同連絡先に1週間を超えて連絡が付かない事情が発生した場合、速やかに新たな連絡先を乙に届け出る義務を負う。
- 甲が前項の義務を怠った結果、乙から甲に対してなされた通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとする。
- 甲が乙からの連絡に対して2週間以上の期間返答をしなかった場合、乙は何ら催告や通知を要しないで、直ちに本協定等の全部または一部を解除することができる。

第13条（不可抗力）

地震、台風、洪水、その他の天災地変、輸送機関・通信回線等の事故、法令の変更・改廃、公権力による命令、その他不可抗力により、本協定（金銭債務を除く）の全部若しくは一部の履行遅滞または履行不能については、いずれの当事者も責任を負わないものとする。

第14条（協定外事項の協議）

本協定に定めない事項については別途協議のうえ決定する。

第15条（合意管轄）

甲および乙は、本協定および本協定に付随する契約に関し紛争が生じた場合、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第16条（特約事項）

前条までの規定以外の両者合意事項は、別表特約のとおりとする。

以上、本協定締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

2024年 8月 9日

（甲）

（乙）東京都江東区新砂 1-5-16

東京都中央区日本橋小伝馬町7番2号

古賀オール株式会社

代表取締役 古畑勝茂



コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社

ベンディング江東支店

支店長 高田 喜与志



別表 1

設置先名	設置先住所	詳細設置場所	自動販売機の種類
古賀オール本社	中央区日本橋小伝馬町 7-2	古賀オール本社 5 階	缶 & PET

(注) 上記別表 1 の内容に変更が生じた場合、甲および乙は速やかに書面にて変更を確認する。

別表 2

自動販売機の種類	希望小売価格	販売価格	販売手数料
缶 & PET	120 円	80 円	0 円
缶 & PET	130 円	90 円	0 円
缶 & PET	140 円	100 円	0 円
缶 & PET	150 円	110 円	0 円
缶 & PET	160 円	120 円	0 円
缶 & PET	170 円	130 円	0 円
缶 & PET	180 円	140 円	0 円

(注) 1. 上記金額は商品 1 つ当たりの金額
2. 希望小売価格および販売価格は消費税及び地方消費税込金額
3. 上記にない販売価格の商品の販売価格と販売手数料は、上記に準ずる

別表 3

最低販売数量	缶 & PET 商品	2,500 本
--------	------------	---------

(注) 上記最低販売数量は 1 台当たりとする。

【特約】

ウェルネスプログラム	ウェルネスプログラムとは、株式会社 asken とコカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社が協働で開発した健康増進・健康経営支援に資するプログラムをいう。 ウェルネスプログラムの契約について、第 11 条に定める自動販売機の有効期間に限り、利用できるものとする。 ウェルネスプログラムは、自動販売機の設置先（古賀オール本社 5 階）で利用できるものとする。
インボイス登録 事業者番号	甲：登録番号 乙：登録番号 T9020001043244 ※免税事業者から課税事業者、または課税事業者から免税事業者になった場合は、速やかに相手方に書面で連絡するものとする。
自動販売機稼働に伴う電気使用料	甲負担とする。
自動販売機による販売活動モニタリング	甲は、乙が設置する自動販売機の販売状況などの確認のため、設置場所及びその周辺場所の写真撮影することに同意する。

別紙

販売サービスについて

- 1 自動販売機での本商品の欠品などについて
乙は、甲に設置した自動販売機で購入予定の顧客から欠品等の連絡があった場合、適切に対応する。
- 2 自動販売機への訪問頻度
乙は、甲に設置した自動販売機の年間販売数量に応じて、自動販売機の訪問頻度、訪問時期、および冷温切換えの有無や時期について決定する。
- 3 自動販売機の品揃え・販促
乙は、甲に設置した自動販売機の品揃え、販促などについて任意に設定し、都度内容を変更することができる。
- 4 自動販売機における本商品の販売価格
乙は、甲乙間で合意した場合を除き、甲に設置した自動販売機における本商品の販売価格について任意に変更することができる。